

Patent Sistemleri: İnovasyonun Yasal Dışavurumu

Ömer Faruk Yavuz

Haziran 2026

Giriş

Bu metin, patent sistemlerini teknik-hukuki bir ayrıntı olarak değil, bir toplumun inovasyonu nasıl tanımladığının kurumsal göstergesi olarak ele alır. Bir patent rejimi, üç temel soruya verilen cevapların dondurulmuş hâlidir: Buluş kimindir — bireyin mi, devletin mi, işverenin mi? İnovasyon nasıl teşvik edilir — mülkiyetle mi, tanınmayla mı, prestiyel mi? Ve inovasyonun asıl kaynağı nedir — dâhi mucitler mi, on binlerce küçük iyileştirme mi, kurumsal araştırma laboratuvarları mı?

Farklı toplumlar bu sorulara farklı cevaplar verdi ve her cevap farklı bir patent mimarisi üretti. Aşağıda önce kavramsal çerçeve ve tarihsel kökler, sonra beş rejim (Victorian Britanya, Amerika, Sovyetler Birliği, Almanya, Japonya) ve iki karşı-örnek (patentsiz Hollanda ve İsviçre) incelenir; sonda karşılaştırmalı dersler toplanır.

Kavramsal Çerçeve: Patentın Ekonomik Mantığı

Patent, bilinçli olarak kurulmuş bir *trade-off*'tur. Bilgi, ekonomistlerin diliyle kamusal maldır: bir kişinin kullanması diğerinin kullanmasını engellemez ve kopyalamak üretmekten ucuzdur. Bu yüzden serbest piyasa, buluş yapmaya kendi hâline bırakıldığında yetersiz yatırım yapar — buluşun maliyeti mucide, faydası herkese yazılır. Patent, bu sorunu geçici bir yapay tekelle çözer: mucide sınırlı süreli dışlama hakkı verilir, karşılığında buluşun tam tarifini kamuya açıklaması istenir.

Bedeli de aynı yerdedir: tekel süresince fiyatlar yüksek, yayılım yavaş olur. William Nordhaus'un 1969'daki klasik analizi bu dengeyi formelleştirdi: patent süresi uzadıkça buluş teşviki artar ama toplumsal kayıp da büyür; optimal süre bir denge noktasıdır, doğal bir hak değil. Fritz Machlup'un 1958'de ABD Kongresi için hazırladığı ünlü rapor da aynı temkinli sonuca varır: eldeki iktisadi bilgiyle patent sisteminin net faydası kanıtlanamaz — ama köklü bir sistem kurulmuşken onu kaldırmayı önermek de aynı ölçüde sorumsuzluk olur. Yani patent, teorik zorunluluk değil, tarihsel olarak evrilmiş ve sürekli yeniden pazarlık edilen bir kurumsal tercihtir.

Tarihsel Kök: Venedik 1474 ve İngiliz Tekel Yasası 1624

Modern patentin genellikle kabul edilen başlangıcı, Venedik Cumhuriyeti'nin 1474 tarihli patent kanunudur: yeni ve işler bir aygıt geliştiren kişiye on yıllık koruma tanınıyordu. Venedik'in cam ustaları Avrupa'ya dağıldıkça bu fikri de taşıdılar. İngiltere'de ise kraliyet, tekelleri uzun süre bir gelir ve kayırma aracı olarak dağıttı; 1624 tarihli Tekel Yasası (Statute of Monopolies) bu keyfilige tepki olarak doğdu ve bir istisna dışında bütün tekelleri yasakladı: gerçek ve ilk mucide verilen, süresi sınırlı buluş patenti. Modern patent hukukunun çekirdek ilkesi — tekel kural olarak kötüdür, buluş tekeli sınırlı bir istisnadır — bu yasada billurlaşır.

Victorian Britanya: Reform ve Kitlesele Küçük Buluş

Reform Öncesi: Kafka'dan Önce Kafkaesk

1852 öncesi İngiliz patent süreci, bürokratik caydırıcılığın ders kitabı örneğiydi. Başvuru sahibi, aralarında yedi ayrı makamın bulunduğru bir onay zincirinden geçmek zorundaydı; İngiltere, İskoçya ve İrlanda için ayrı patentler gerekiyordu ve toplam maliyet yüzlerce sterline — sıradan bir zanaatkârın yıllarca kazanamayacağı bir meblağra — ulaşuyordu. Charles Dickens, 1850 tarihli “A Poor Man's Tale of a Patent” öyküsünde bu süreci hicvetti: kahramanı, buluşunu tescil ettirmek için makamdan makama sürüklenen yorgun bir işçidir. Sistem fiilen bir sınıf filtresiydi: patent, ancak zenginlerin erişebildiğri bir hukuki lükstü.

1851 Sergisi ve 1852 Reformu

1851 Büyük Sergisi (Great Exhibition), Britanya'nın sanayi gücünü sergilerken patent sisteminin ayıbını da görünür kıldı: mucitler, eserlerini sergilemekle taklit edilme riski arasında sıkışmıştı. Baskı sonuç verdi ve 1852 Patent Yasası Değışikliğı tek bir Patent Ofisi kurdu, üç krallık için tek patent getirdi ve başlangıç ücretini radikal biçimde düşürdü. Sonuç anında görüldü: yıllık başvuru sayısı birkaç yüzden binlere fırladı.

Sessiz Motor: Mikro-İcatların Birikimi

Reform sonrası dönemin asıl karakteri, büyük buluşlardan çok kitlesele küçük iyileştirmedir: tornavidayı biraz iyileştiren, makaranın aksını yağlayan, dokuma mekanizmasını biraz verimli yapan binlerce zanaatkâr. Çoğru zengin olmadı, ama mikro-iyileştirmeler toplamda ekonomiye akıyordu — büyük buluşların değil, on binlerce küçük mühendislik kazanımının üst üste binmesi. İktisat tarihçilerinin “kolektif icat” (collective invention) dediğri örüntü de aynı dönemde görülür: Cleveland demir bölgesinde fırın ustaları, iyileştirmelerini patentlemek yerine açıkça paylaşarak sektörü birlikte ilerletti — yani patent, Victorian inovasyonunun tek kanalı bile değildi.

Mechanics' Institutes ile beraber okunduğunda tablo tamamlanır: işçi-zanaatkâr sınıfı akşam dersleri ve kütüphanelerle kendi entelektüel yaşamına sahip hâle geldi, ucuzlayan patent sistemi de bu yaşamın ürünlerini maddi olarak ödüllendirme kanalı açtı.

Unutulan Tartışma: Patenti Kaldıralım mı?

Bugün az hatırlanan bir gerçek: 1850–1875 arası Britanya'da patent sisteminin *tamamen kaldırılması* ciddi bir siyasi seçenektir. *The Economist* dergisi ve dönemin önde gelen serbest ticaret savunucuları, patentli serbest piyasaya aykırı bir tekel olarak görüyor ve ilgasını savunuyordu; parlamento komisyonları konuyu defalarca inceledi. Kaldırma hareketi 1870'lerin ekonomik kon-

jonktürüyle söndü, ama tartışmanın kendisi öğreticidir: patent hiçbir zaman sorgulanmaz bir doğal hak olmadı — her dönemin kendi iktisadi ideolojisiyle yeniden savunulması gereken bir kurum oldu.

Amerika: Demokratikleştirilmiş İcat

Anayasal Temel

ABD, patent sistemini anayasasına yazan ilk ülkedir: 1787 Anayasası'nın I. maddesi, Kongre'ye bilim ve faydalı sanatların ilerlemesini teşvik etmek için mucitlere sınırlı süreli münhasır hak tanıma yetkisi verir. Kritik nüans gerekçededir: hak, mucidin doğal mülkiyeti olarak değil, kamusal ilerlemenin *aracı* olarak tanımlanır. 1790 Patent Yasası bu yetkiyi işletti; 1836 Yasası ise dünyada ilk kez sistematik *inceleme* (examination) usulünü getirdi — patent artık sadece tescil değil, yenilik iddiasının bir uzman tarafından denetlenmesiydi.

Ucuzluk ve Erişilebilirlik: Zorina Khan'ın Bulguları

Amerikan sisteminin ayırt edici özelliği radikal ucuzluğuydu: başvuru ücreti yaklaşık 30 dolar iken İngiliz patenti bunun kat kat üstündeydi. İktisat tarihçisi Zorina Khan, *The Democratization of Invention* (2005) çalışmasında bunun sonuçlarını belgeler: 19. yüzyıl Amerikan patent sahipleri ezici çoğunlukla sıradan insanlardı — çiftçiler, marangozlar, makinistler; kadın mucitlerin payı da dönemin diğer ülkelerine göre belirgin biçimde yüksekti. Patent belgeleri alınıp satılabilen standart varlıklara dönüştü; buluş için ülke çapında bir *piyasa* oluştu — mucit icat eder, araçlar lisanslar, üreticiler uygular. Abraham Lincoln'ün (patent sahibi tek ABD başkanı, 6469 numaralı patent, 1849) patent sistemini dehanın ateşine çıkar yakıtı eklemekle övmesi bu iklimin özetidir.

Ekosistem Tezi

Yine de asıl ders tek kurumda değildir. Amerika 250 yıllık genç bir ülkeydi, derin felsefi mirası yoktu; ama patent sistemini, land-grant üniversitelerini, sermaye piyasalarını ve göç politikasını *birlikte* kurumsallaştırdı. Ucuz patent + geniş iç pazar + hareketli emek + buluş piyasası birbirini besledi. Yani patent ofisi izole bir kurum değil, bir ekosistemin parçası olduğunda işler; aynı patent yasası, tamamlayıcı kurumlar olmadan aynı sonucu üretmez.

Sovyet “Author’s Certificate” Sistemi: Mülkiyetsiz Tanınma

Kuruluş ve Mantık

Sovyet sistemi, mülkiyet sorusuna en radikal cevabı verdi. 1919 tarihli Lenin kararnamesi buluşları devlet malı ilan etti; NEP döneminin kısa patent denemesinden sonra 1931 düzenlemesiyle *avtorskoe svidetelstvo* (yazar/mucit belgesi) sistemin belkemiği oldu. Batı patentinden temel farkı: mülkiyet değil, *tanınma* verir. Buluş devletindir; mucit, adı buluşla kalıcı olarak ilişkilendirilen kişi olarak tescil edilir ve mütevazı bir ödül alır. Herhangi bir devlet işletmesi buluşu lisans ödmeden kullanabilir.

Beklenmedik Erdemler

Sistemin az konuşulan güçlü yanları vardı. Ücretsiz ve engelsizdi: ehliyet, lisans, avukat, başvuru masrafı gerekmediği için yaş ve sınıf filtresi yoktu — 14 yaşındaki Genrich Altshuller’in dalış ekipmanı için belge alabilmesi bu erişilebilirliğin ürünüdür. İdeolojik olarak inovasyonu bireysel değil kolektif sayıyordu ve buluş bilgisinin devlet içinde serbestçe yayılmasına hukuki engel koymuyordu. Ayrıca devasa, merkezî ve sınıflandırılmış bir buluş arşivi üretti — Altshuller’in TRIZ’i tam bu arşivden doğdu: on binlerce belge ve patenti sistematik tarayarak, buluşların tekrar eden çözüm örüntülerini (çelişki, idealite, 40 ilke) çıkardı. TRIZ, bir patent *külliyatının* epistemolojik olarak işlenmesiyle üretilmiş belki de tek büyük metodolojidir ve ironik biçimde ancak mülkiyetsiz, merkezî bir tescil sisteminin yaratabileceği türden bir veri tabanına dayanır.

Yapısal Zaaf: Yayılım Teşvikinin Yokluğu

Sistemin ölümcül zaafı, buluş üretiminde değil *benimsenmesindeydi*. Joseph Berliner’in Sovyet sanayi inovasyonu üzerine klasik araştırmalarının gösterdiği gibi, plan ekonomisindeki fabrika müdürünün yeniliği benimsemek için hiçbir nedeni, kaçınmak için ise güçlü nedenleri vardı: yeni teknoloji üretim hattını aksatır, plan hedefini riske atar; ödül ise hedefi tutturmaya bağlıdır. Sonuç: belgeler birikti, buluşlar raflarda kaldı. Mucide tanınma vermek, ekonomiye *yayılım mekanizması* vermek anlamına gelmiyordu. Maddi teşviğin zayıflığı da tabandaki bağımsız mucidi ne ölçüde beslediğini tartışmalı kılar. 1992’de Rusya klasik patent sistemine geçti; ama sistemin mirası — TRIZ ve merkezi arşiv geleneği — yaşamaya devam etti.

İki Alternatif Model: Almanya ve Japonya

Almanya 1877: Kurumsal Araştırmanın Patenti

Almanya, birleşmeden altı yıl sonra, 1877 Reich Patent Yasası'yla kendine özgü bir model kurdu: ilk başvurana öncelik (first-to-file), sıkı teknik inceleme ve şirket araştırmasına uygun bir mimari. Bu tasarım tesadüf değildi — yükselen Alman kimya sanayii (BASF, Bayer, Hoechst) buluşu bireysel mucitten değil, örgütlü endüstriyel laboratuvarlardan bekliyordu. 1891'de eklenen *Gebrauchsmuster* (faydalı model) ise küçük, artımlı iyileştirmeler için ucuz ve hızlı bir ikinci katman açtı. Sonradan gelen işçi buluşları mevzuatı, çalışanın buluşundaki payını yasayla düzenledi. Alman modeli, patenti dâhi-mucit anlatısından çıkarıp *kurumsal Ar-Ge*'nin altyapısına dönüştüren ilk sistemdir — ve 20. yüzyılın şirket-içi araştırma laboratuvarı çağını öncelemiştir.

Japonya 1885: Yetişme Stratejisinin Patenti

Japonya'nın 1885 patent yasası (mimarı, sonradan başbakan olacak Takahashi Korekiyo'dur), açık bir kalkınma aracı olarak tasarlandı. Takahashi, Batı'nın gücünün kaynağını araştırmak üzere ABD patent ofisini bizzat inceledi ve sistemi Japonya'nın *yetişme* (catch-up) ihtiyacına uyarladı. 1905'te eklenen faydalı model sistemi, Alman örneğini izleyerek küçük uyarlamalı iyileştirmeleri ödüllendirdi — ithal teknolojiyi alıp yerel koşullara uyarlayan, adım adım iyileştiren Japon sanayi stratejisinin hukuki karşılığı. Savaş sonrası dönemde aynı mantık lisans temelli teknoloji transferiyle birleşti: patent sistemi, sıfırdan icadı değil, *özümseme ve artımlı iyileştirmeyi* teşvik edecek biçimde çalıştırıldı. Japonya örneği, aynı hukuki aracın tamamen farklı bir inovasyon felsefesine hizmet edebileceğini gösterir.

Karşı-Örnekler: Patentsiz Hollanda ve İsviçre

Patent tarihinin en öğretici doğal deneyleri, patentsiz sanayileşen ülkelerdir. Hollanda, patent yasasını 1869'da *yürürlükten kaldırdı* ve 1912'ye kadar patentsiz yaşadı; İsviçre, 1888'e kadar hiç patent yasası çıkarmadı ve kimyasal maddeler için korumayı 1907'ye dek reddetti. İki ülke de bu dönemde geriler mi? Tersine: Philips, tam bu patentsiz dönemde, başkalarının ampul buluşlarını serbestçe kullanarak kuruldu; İsviçre kimya ve saat sanayii, Alman patentli süreçleri taklit ederek ve ticari sır rejimiyle korunarak dünya ligine çıktı.

Petra Moser'in 19. yüzyıl dünya fuarı kataloglarını kullanan araştırmaları bu gözlemi sistematikleştirir: patentsiz ülkeler daha az icat etmedi; icatlarını *farklı alanlara* yönelttiler — ticari sırla korunabilen alanlara (gıda kimyası, bilimsel aletler, saatçilik). Bulgunun teorik önemi büyüktür: patent rejimi, inovasyonun toplam düzeyinden çok *yönünü* belirliyor olabilir. Michele Boldrin ve David Levine'in *Against Intellectual Monopoly* (2008) kitabı bu damarı en uca taşır ve patentin tarihsel kayıta inovasyonu artırdığına dair sağlam kanıt bu-

lunmadığını savunur; iddia tartışmalıdır, ama patentin sorgulanamaz bir zorunluluk olmadığını hatırlatan güçlü bir karşı sestir.

Karşılaştırmalı Dersler

- **Patent bir cevaptır, sorular toplumsaldır.** Her rejim, “buluş kimin, teşvik ne, kaynak kim” sorularına verilen cevapların hukuki kristalleşmesidir: Britanya reform sonrası *erişilebilir bireysel mülkiyet*, Amerika *demokratik buluş piyasası*, Sovyetler *mülkiyetsiz kolektif tanınma*, Almanya *kurumsal Ar-Ge altyapısı*, Japonya *artımlı özümseme aracı* dedi.
- **Maliyet bir sınıf filtresidir.** Pahalı patent (reform öncesi Britanya) buluşu zenginlere ayırır; ucuz patent (ABD, Sovyet belgesi) tabanı açar. Kimin mucit sayılacağını çoğu zaman hukuk metni değil, başvuru ücreti belirler.
- **Üretim teşviki, yayılım teşvikinden ayrılır.** Sovyet örneği bunu acı biçimde gösterir: buluş üretmeyi ödüllendiren bir sistem, benimsemeyi ödüllendirmiyorsa buluşlar rafta kalır. Simetrik ders Batı için de geçerlidir: aşırı güçlü patent, yayılımı boğarak aynı sonucu tersten üretebilir.
- **Kurum, ekosistem içinde çalışır.** Aynı patent yasası, tamamlayıcı kurumlara (sermaye, eğitim, iç pazar, hukuk güvenliği) göre bambaşka sonuçlar verir. Amerikan başarısının sırrı patent yasasının metninde değil, çevresindeki kurumsal örgüde yatar.
- **Küçük buluşlar ayrı mimari ister.** Faydalı model katmanını icat eden ülkeler (Almanya, Japonya), inovasyonun büyük kısmının mikro-iyileştirmelerden oluştuğunu kurumsal olarak tanımış oldu. Tek katmanlı sistemler bu üretimi ya görmez ya da pahalı ana kapıya zorlar.
- **Patent olmadan da inovasyon olur — ama başka türlü.** Hollanda ve İsviçre deneyleri ile Moser’in bulguları, patentin inovasyonun ön koşulu değil, onu belirli alanlara ve biçimlere yönlendiren bir kanal olduğunu düşündürür.

Sonuç

Patent ofisi, bir toplumun inovasyonu nasıl tanımladığının yasal dışavurumudur — mülkiyet mi, tanınma mı, dağınık küçük katkıların toplamı mı, yoksa büyük kurumsal projeler mi. Ve tarihsel kayıt bir uyarı ekler: bu tanım hiçbir zaman nihai değildir. Britanya patenti neredeyse kaldırılıyordu, Hollanda gerçekten kaldırdı, Sovyetler mülkiyetsiz denedi, Almanya şirketleştirdi, Japonya kalkınma aracına çevirdi. Patent, keşfedilmiş bir doğa yasası değil, her kuşağın kendi inovasyon anlayışına göre yeniden pazarlık ettiği bir toplumsal sözleşmedir.

Kaynakça Notu

- Khan, B. Z. (2005). *The Democratization of Invention: Patents and Copyrights in American Economic Development, 1790–1920*. Cambridge University Press.
- Machlup, F. (1958). *An Economic Review of the Patent System*. US Senate Study No. 15.
- Machlup, F. & Penrose, E. (1950). “The Patent Controversy in the Nineteenth Century”. *Journal of Economic History*, 10(1).
- Moser, P. (2005). “How Do Patent Laws Influence Innovation? Evidence from Nineteenth-Century World’s Fairs”. *American Economic Review*, 95(4).
- Nordhaus, W. (1969). *Invention, Growth, and Welfare*. MIT Press.
- Berliner, J. (1976). *The Innovation Decision in Soviet Industry*. MIT Press.
- Boldrin, M. & Levine, D. (2008). *Against Intellectual Monopoly*. Cambridge University Press.
- Allen, R. C. (1983). “Collective Invention”. *Journal of Economic Behavior and Organization*, 4(1).
- Altshuller, G. (1984). *Creativity as an Exact Science*. Gordon and Breach.
- MacLeod, C. (1988). *Inventing the Industrial Revolution: The English Patent System, 1660–1800*. Cambridge University Press.